الملحـــــق التاسع : المرسوم رقم 2013 - 129 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2013 يحدد صفة الشخص المعاق وإجراءات الوقاية من الإعاقة

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: مجال التطبيق يحدد هذا المرسوم صفة الشخص المعاق وإجراءات الوقاية من الإعاقة تطبيقا لأحكام الأمر القانوني رقم 2006- 034 بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعاقين.

المادة 2: تعريف الإعاقة

تتمثل الإعاقة، بمفهوم الأمر القانوني رقم 2006-034 بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعاقين، كلما يحد من نشاط شخص ما أو يقيد مساهمته في الحياة داخل المجتمع بتعرضه في محيطه لاعتلال جوهري، مستمر أو نهائي في وظيفة أو عدة وظائف جسمية أو حسية أو عقلية أو ذهنية أو نفسية أو للعديد من الإعاقات أو الاضطرابات الصحية المعيقة.

المادة 3: الأعمال التمييزية يعتبر تمييزا كل إجراء أو عمل يترتب عليه التهميش أو من شأنه أن يتسبب في الحد من تكافؤ الفرص أو جلب الضرر إلى الأشخاص المعاقين. لا تعتبر تمييزا الإجراءات التحفيزية الخاصة التي تهدف إلى ضمان التكافؤ الفعلي في الفرص أو في التعامل بين الأشخاص المعاقين مع الأشخاص الآخرين والإجراءات الحامية للأشخاص المعاقين حسب إعاقاتهم.

المادة 4: المسؤولية الوطنية

تعتبر كمسؤولية وطنية:

- الوقاية من الإعاقة وتشخيصها المبكر والحد من مخلفاتها؛
- حماية الأشخاص المعاقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتسكع والإهمال والتخلي؛
- ضمان الخدمات الصحية والاجتماعية للأشخاص المعاقين؛

- إعادة التأهيل والتربية والتعليم والتكوين المهني للأشخاص المعاقين؛
- تشغيل الأشخاص المعاقين ودمجهم في الحياة الاجتماعية حسب الإمكانيات؛
- إنشاء ظروف معيشة مقبولة للأشخاص المعاقين وترقيتهم.

المادة 5: تجسيد المسؤولية

تُضافر كل من الأسرة والدولة والمجموعات المحلية والشركات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخصوصية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعاقين جهودَهم لتجسيد هذه المسؤولية الوطنية.

المادة 6: تعزيز عمل الدولة

تعمل الجمعيات والمنظمات الوطنية من أجل دعم عمل الدولة الهادف إلى الوقاية والكشف المبكر عن الإعاقة وحماية وترقية الأشخاص المعاقين والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بهم.

المادة 7: التشجيع

تشجع الدولة مبادرات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال ترقية وحماية الأشخاص المعاقين. توفر الدولة المساعدة والدعم الفني لهذه الجمعيات وتضمن الرقابة الفنية والمتابعة لنشاطاتها.

المادة 8: دعم الدولة

تقدم الدولة الدعم للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال التعليم المتخصص والتكوين المهني وإعادة التأهيل الوظيفي والدمج المهني والمساعدة للأشخاص المعاقين العاجزين عن التنقل وتسهر على تحسين الخدمات في هذا المجال وفقا للقوانين المعمول بها وحسب الإمكانيات.

الفصل الثاني: صفة الشخص المعاق.

المادة 9: الحق في التعويض

لكل شخص معاق الحق في تضامن كافة أفراد المجموعة الوطنية معه، التي تضمن له بموجب هذا الالتزام النفاذ إلى الحقوق الأساسية المعترف بها لكافة المواطنين والممارسة الكاملة لمواطنته.

المادة 10: طبيعة التعويض

للشخص المعاق الحق في التعويض عن آثار الإعاقة مهما كان مصدرها وطبيعة عجزه وعمره وطريقة عيشه.

المادة 11: حجم التعويض

يهدف التعويض إلى تلبية حاجيات الشخص المعاق حسب الإمكانيات، سواء تعلق الأمر باستقبال الطفولة الصغرى، أو التمدرس أو التعليم أو التربية أو الدمج المهني أو تهيئة المسكن أو إطار العمل الضروري الممارسة الشخص المعاق لمواطنته بصفة كاملة و قدرته على الاستقلالية و التنمية و تهيئة عرض الخدمة، مما يمكن على الخصوص محيط الشخص المعاق من الاستفادة من وقت للراحة و تنمية مجموعات التعاون المتبادل أو أماكن داخل المؤسسات المتخصصة و تقديم مساعدات مهما كانت طبيعتها للشخص المعاق أو المؤسسات من أجل أن يعيش في وسط عادي أو ملائم كما يستجيب التعويض لحاجيات الشخص المعاق في مجال الولوج إلى الإجراءات و المؤسسات الخاصة بالإعاقة أو بالوسائل والخدمات المصاحبة لتنفيذ الحماية القانونية المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية.

المادة 12: توسيع التعويض

يأخذ التعويض المناسب بعين الاعتبار الاستقبال والمرافقة الضرورية للأشخاص المعاقين الذين لا يمكنهم التعبير بمفردهم عن حاجياتهم.

المادة 13: خطة التعويض

تسجل حاجيات التعويض في خطة يتم إعدادها انطلاقا من حاجيات وطموحات الشخص المعاق كما تم التعبير عنها في مشروع حياته، الذي صاغه بنفسه أو عند الحاجة معه أو لفائدته من طرف ممثلة الشرعي، عندما لا يمكن للمعاق التعبير عن رأيه بنفسه.

المادة 14: التزامات المجموعة

تُضافر الأسر والدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية وأجهزة الضمان الاجتماعي والجمعيات والتجمعات والأجهزة والمؤسسات العمومية والخصوصية، تدخلاتها من أجل تنفيذ الالتزام الوارد في المادة 4، بغية ضمان على الخصوص الاستقلالية الكاملة التي يمكن للأشخاص المعاقين التمتع بها ولهذا الغرض يهدف العمل المقام به إلى ضمان ولوج الطفل أو البالغ المعاق إلى المؤسسات المفتوحة أمام كافة السكان وإبقائه قدر الإمكان في الإطار العادي للتمدرس والعمل والحياة.

يضمن العمل المقام به مواكبة ودعم أسر وأقارب الأشخاص المعاقين.

الفصل الثالث: الوقاية من الإعاقة

المادة 15: الإستراتيجية الوطنية

تنفذ الدولة إستراتيجية وطنية قصد الوقاية من الإعاقة والحد من انعكاساتها وآثارها.

تشجع الدراسات والبحوث حول الإعاقة وأسبابها وتحدد البرامج والآليات التي من شأنها الحد من انتشارها.

المادة 16: مجال الإستراتيجية

تغطي الإستراتيجية الوطنية المشار إليها في المادة 15 من المرسوم الحالي مجالات الطب الوقائي فيما يتعلق بفترات ما قبل الولادة وأوان الولادة وكذا حوادث الشغل وحوادث السير وغيرها من الأمراض وحوادث الحياة.

المادة 17: الخطة الوطنية للإعلام

تسهر الدولة على إعداد خطة وطنية للإعلام والتهذيب والتحسيس تتعلق بالإعاقات وأسبابها وانعكاساتها ووسائل الوقاية منها.

المادة 18: نجاح الخطة

تحرص الدولة والمجموعات المحلية والشركات والمؤسسات العمومية على إسهام كافة الأطراف بما في ذلك الأسرة وهيئات المجتمع المدني من أجل إنجاح الخطة الوطنية للوقاية من الإعاقة.

المادة 19: تعزيز الوقاية

تأخذ الدولة الإجراءات والتدابير الضرورية لتعزيز الوقاية من الإعاقة عبر الكشف والتشخيص المبكرين للأمراض ومختلف أنواع العجز والإعاقة طيلة كافة مراحل الحياة وكذا التكفل المناسب وتشجيع التكوين وتحسين الخبرة في هذه المجالات.

المادة 20: مراقبة الإعاقات

تسهر الدولة على وضع الآليات والوسائل المناسبة من أجل مراقبة الإعاقات وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 21: يلغي هذا المرسوم كافة الترتيبات السابقة المخالفة له.

المادة 22: يكلف وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.